



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

ACUERDO DE CONCEJO N°002-2026-MDMCH

Miguel Checa, 05 de enero del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, celebrada el 05 de enero de 2026, el Informe N.° 003-2026/MDMCH-OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, referido a la situación de dominio del área destinada a la perforación de pozo tubular del proyecto denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Localidad de Jibito del distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura", así como el Informe N.° 001-2026-MDMCH/GDUREI-SGPUyR, y el debate sostenido en el seno del Concejo Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa para la gestión de los asuntos de su competencia, correspondiéndoles promover el desarrollo integral de su circunscripción.

Que, conforme al artículo 9° numeral 8 de la Ley N.° 27972, es atribución del Concejo Municipal aprobar la adquisición, enajenación, administración y disposición de los bienes de propiedad municipal, así como autorizar los actos que comprometan el patrimonio de la entidad, dentro del marco de la ley.

Que, la Municipalidad Distrital de Miguel Checa viene impulsando el proyecto de inversión pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Localidad de Jibito", el cual será ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, regulado por la Ley N.° 29230, teniendo como finalidad garantizar el acceso al servicio de agua potable, servicio público esencial vinculado al derecho a la salud y a condiciones de vida digna de la población.

Que, mediante el Informe N.° 001-2026-MDMCH/GDUREI-SGPUyR, se ha determinado que el área proyectada para la perforación del pozo tubular no constituye terreno de propiedad municipal ni de libre disponibilidad, encontrándose inscrita en la Partida Registral N.° 4003704 de la SUNARP, a nombre del señor Juan Flores Jiménez, correspondiente a la Parcela RC 10013 - Predio Jibito de la Capilla.

Que, a través del Informe N.° 003-2026/MDMCH-OAL, la Oficina de Asesoría Legal concluye que la Municipalidad Distrital de Miguel Checa no ostenta derecho de propiedad, posesión ni administración sobre el citado predio, por lo que resulta jurídicamente indispensable contar previamente con la libre disponibilidad legal del terreno, a fin de evitar la vulneración del derecho de propiedad y eventuales responsabilidades administrativas, civiles o patrimoniales.

Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Legal ha recomendado que, atendiendo al interés público, la necesidad social del proyecto y la finalidad de garantizar el acceso al servicio de agua potable, la Municipalidad evalúe y continúe el procedimiento de

...//VA A FOLIO N° 02



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

....//// VIENE DE FOLIO 1 DEL ACUERDO DE CONCEJO N°002-2026-MDMCH.

adquisición del área estrictamente necesaria, previa autorización expresa del Concejo Municipal y la emisión del acto administrativo correspondiente.

Que, durante el debate en sesión extraordinaria, sometido el punto de agenda a votación, solo el regidor Edgar Roberto Palomino Chiroque emitió voto favorable, no alcanzándose la votación requerida para aprobar la autorización de adquisición del terreno en la sesión celebrada el 05 de enero de 2026.

Estando a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y el Reglamento Interno; el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas en la citada ley, con el voto MAYORITARIO de los señores regidores y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta.

SE ACUERDA:

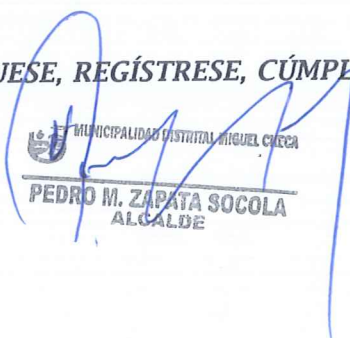
ARTÍCULO PRIMERO.- TOMAR CONOCIMIENTO del Informe N.° 003-2026/MDMCH-OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, referido a la situación de dominio del área destinada a la perforación del pozo tubular del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Localidad de Jibito del distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura".

ARTÍCULO SEGUNDO.- NO APROBAR, en la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 05 de enero de 2026, la autorización para la adquisición del terreno destinado a la perforación del pozo tubular, al no haberse alcanzado la votación requerida, conforme consta en el acta de sesión correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente Acuerdo a las áreas competentes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo de Concejo conforme a ley.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE